

1508742-39.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2028251/2021 - 02º D.P. SUMARE, 10902650 - 02º D.P. SUMARE, 2165/20/926 - 02º D.P.

SUMARE, 2028251 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO FRANCISCO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508742-39.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508742-39.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2028251/2021 - 02º D.P. SUMARE, 10902650 - 02º D.P. SUMARE, 2165/20/926 - 02º D.P.

SUMARE, 2028251 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO FRANCISCO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

LUCIANO FRANCISCO DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33 "caput", da Lei nº 11.343/2006, ante os fatos já detalhadamente descritos na prefacial acusatória.

Recebimento da denúncia (página 139).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Ante o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que anulou todas as provas produzidas nos autos, decorrentes do ingresso policial à residência do imputado, ação que foi considerada ilícita, determinando, conseqüentemente, o trancamento da ação penal, impõe-se a extinção do presente procedimento.

Assim, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, julga extinta a ação penal, sem resolução do mérito, em relação a LUCIANO FRANCISCO DA SILVA.

Realizadas as anotações e comunicações de estilo, arquivem-se os autos.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA